1. Sözleşme Kavramı ve Kuruluşu

Türk Borçlar Kanunu (**6098 sayılı TBK**), 11 Ocak 2011'de kabul edilmiş ve **1 Temmuz 2012**'de yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilk maddesine göre sözleşme, tarafların **iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla** kurulur (TBK m. 1).

İcap ve kabul

- **İcap (öneri):** Sözleşmenin kurulması için yapılan ilk irade beyanıdır; sözleşmenin esaslı noktalarını içermelidir.
- **Kabul:** İcaba uygun olarak verilen ikinci irade beyanıdır. Kabul icaptan farklı içerik taşıyorsa yeni bir icap sayılır.

İrade açıklaması **açık** (yazılı, sözlü) olabileceği gibi **örtülü** (davranışla) da olabilir. Örneğin otomattan içecek almak için para atmak örtülü bir kabul beyanıdır.

SINAV İPUCU

Vitrinde fiyatı gösterilerek sergilenen mal, kural olarak **icap** sayılır (TBK m. 8). Buna karşılık tarife ve fiyat listelerinin gönderilmesi icap değildir.

2. Şekil Serbestisi ve İstisnaları

Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle bağlı değildir (**TBK m. 12**). Bu ilkeye **şekil serbestisi** denir. Kanunun öngördüğü şekle uyulmazsa sözleşme hüküm doğurmaz.

Kanunda şekle bağlanan önemli sözleşmeler

Sözleşme	Şekil şartı
Taşınmaz satışı	**Resmî şekil** (tapu müdürlüğünde)
Kefalet	Yazılı şekil; kefilin sorumlu olacağı **azami miktarı**, kefalet tarihini ve müteselsil kefalette bu sıfatı **kendi el yazısıyla** belirtmesi
Bağışlama vaadi	Yazılı şekil
Rekabet yasağı sözleşmesi	Yazılı şekil

Kanunda öngörülmeyen bir şekli taraflar kendileri de kararlaştırabilir; bu durumda şekle uyulmadıkça tarafların bağlanmak istemediği varsayılır (TBK m. 17).

3. Ehliyet

Sözleşme yapabilmek için **fiil ehliyeti** gerekir. Türk Medeni Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan her insanın fiil ehliyeti vardır.

- **Erginlik** 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar; 15 yaşını dolduran küçük mahkeme kararıyla ergin kılınabilir.
- **Tam ehliyetsizler** (ayırt etme gücü olmayanlar) kural olarak hukuki işlem yapamaz.
- **Sınırlı ehliyetsizler** (ayırt etme gücü olan küçükler ve kısıtlılar) kural olarak yasal temsilcinin rızasıyla borç altına girebilir; karşılıksız kazanmalarda ve kişiye sıkı bağlı hakları kullanmada rızaya gerek yoktur.

AKILDA TUT

Ayırt etme gücü olan 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine yapılan karşılıksız bağışı kabul etmesi için velisinin iznine gerek yoktur; çünkü bu işlem onu borç altına sokmaz.

4. Kesin Hükümsüzlük ve Aşırı Yararlanma

Kesin hükümsüzlük (TBK m. 27)

Kanunun **emredici hükümlerine**, **ahlaka**, **kamu düzenine**, **kişilik haklarına** aykırı veya konusu **imkânsız** olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Kesin hükümsüzlük herkes tarafından her zaman ileri sürülebilir ve hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınır.

Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez; ancak bu hükümler olmadan sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa sözleşmenin tamamı hükümsüz olur (kısmi hükümsüzlük).

Aşırı yararlanma — gabin (TBK m. 28)

Karşılıklı edimler arasında **açık bir oransızlık** bulunan ve bu oransızlık zarar görenin **zor durumda kalmasından, düşüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden** yararlanılarak sağlanmışsa, zarar gören sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirip verdiğini geri isteyebilir ya da sözleşmeye bağlı kalıp oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Bu hak, düşüncesizlik veya deneyimsizliğin öğrenildiği, zor durumda ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak **bir yıl** ve her durumda sözleşmenin kurulmasından başlayarak **beş yıl** içinde kullanılmalıdır.

5. İrade Sakatlıkları

İrade ile beyan arasında uyumsuzluk varsa ya da irade serbestçe oluşmamışsa sözleşme **iptal edilebilir**. Sakat iradeyle sözleşme yapan taraf, sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirebilir.

Sakatlık	Madde	Özü
Yanılma (hata)	TBK m. 30–35	Ancak **esaslı yanılma** sözleşmeyi bağlayıcı olmaktan çıkarır; hesap yanlışlıkları sözleşmenin geçerliliğini etkilemez, düzeltilir.
Aldatma (hile)	TBK m. 36	Karşı tarafın aldatmasıyla sözleşme yapan, yanılma esaslı olmasa bile bağlı değildir.
Korkutma (ikrah)	TBK m. 37	Kendisinin veya yakınlarının kişilik değerlerine ya da malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir tehlike korkusuyla sözleşme yapan bağlı değildir.

Hak düşürücü süre (TBK m. 39)

Yanılan veya aldatılan taraf yanılma ya da aldatmayı **öğrendiği**, korkutulan taraf korkutmanın etkisinin **ortadan kalktığı** tarihten başlayarak **bir yıl** içinde sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmezse sözleşmeyi onaylamış sayılır.

SINAV İPUCU

Kesin hükümsüzlükte süre yoktur ve hâkim kendiliğinden dikkate alır; irade sakatlıklarında ise sözleşme **iptal edilebilir** ve bir yıllık hak düşürücü süre vardır.